

대법원 2025다210219 퇴직금 청구 사건 보도자료

대법원 공보관실(02-3480-1451)

피고 A(변경 전 B)은 원고들의 퇴직금, 중간정산퇴직금 산정 시 '성과배분 상여금', '경영평가 연계 성과보상금' 명칭으로 지급한 성과급을 평균임금 산정에서 제외하였음. 이에 원고들이 위 경영성과급을 평균임금에 포함하여 재산정한 퇴직금과 기지급 퇴직금의 차액을 청구한 사안임

대법원 2부(주심 대법관 엄상필)는, 경영성과급을 평균임금 산정에서 제외한 원심판단을 수긍하여 상고를 기각하였음(대법원 2026. 3. 12. 선고 2025다210219 판결)

1. 사안의 개요

- 피고[A(주), 변경 전 상호 B(주)]는 2001년부터 2014년까지 '성과배분 상여금'의 명칭으로, 2018년부터 2020년까지 '경영평가 연계 성과보상금'의 명칭으로 성과급을 지급함(이를 통틀어 '이 사건 경영성과급')
- 원고들은 피고에게 생산직으로 고용되어 근무한 재직자이거나 퇴직자로서 피고로부터 퇴직금 또는 중간정산퇴직금(이하 퇴직금과 중간정산퇴직금을 합하여 '퇴직금')을 받음
- 피고는 원고들에게 퇴직금을 지급하면서 이 사건 경영성과급을 평균임금에서 제외함
- 이에 원고들은 이 사건 경영성과급은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 주장하면서, 이 사건 경영성과급을 평균임금에 포함하여 다시 계산한 퇴직금과 기지급 퇴직금의 차액을 청구함

2. 소송의 경과

■ 원심(= 제1심) ➡ 원고 패

- 원심 및 제1심은 이 사건 경영성과급은 사업이익의 분배일 뿐 근로제공과 직접 관련되거나 밀접하게 관련된 것으로 볼 수 없어 임금이 아니라고 판단함
- 따라서 이 사건 경영성과급은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금으로 볼 수 없다고 판단함

3. 대법원의 판단

가. 쟁점

■ 이 사건 경영성과급의 (평균)임금성 인정 여부

나. 판결 결과

■ 상고기각

다. 판단 근거

■ 이 사건 경영성과급의 (평균)임금성 부정

- 근로제공과의 직접·밀접 관련성 부정
 - 이 사건 경영성과급의 성과지표는 영업이익, 경상이익 등 재무지표를 성과지표로 하므로 목표 대비 달성도에 따라 지급률이 차등 결정되는 구조임을 감안하더라도, 근로제공과의 직접·밀접 관련성이 있다고 보기 어려움

4. 판결의 의의

■ 대법원은, 이 사건 경영성과급의 (평균)임금성을 부정한 원심을 수긍함

■ 대법원은, 사용자가 근로자에게 지급하는 금품이 임금에 해당하려면 그 금품이 근로의 대상으로 지급되는 것으로, 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접·밀접하게 관련된 것이어야 한다는 기존 법리를 재확인하였음